

La SCP 0487/2014, indicó que la interpretación plural o intercultural del derecho, debe ser comprendida en dos dimensiones:

- a) Cuando uno o más miembros de las NPIOC intervienen en un proceso del sistema ordinario o agroambiental; y,
- b) Cuando se alegue lesión a derechos individuales al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina.

Presupuestos para el ejercicio de la Jurisdicción IOC

La SCP 0764/2014, estableció la existencia de tres presupuestos esenciales para el ejercicio de la jurisdicción IOC:

- a) Los vínculos personales;
- b) La existencia de actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las NPIOC bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, cuyo conocimiento es inherente a la esencia de la plurinacionalidad y a su libre determinación; y,
- c) La generación de dichos actos, hechos o conflictos en la nación o pueblo indígena originario campesino o que surtan efectos en ella.

Freddy Mamani : Derechos reconocidos

“uno de los derechos colectivos clave que han sido reconocidos a los **Pueblos Indígenas** es el **derecho a tener su propio derecho, sus propias instituciones, sus propios mecanismos para organizarse socialmente y para determinar consecuencias ante el cumplimiento o incumplimiento de las normas que se establezcan**”.

“Un corolario del derecho al autogobierno es el derecho al sistema jurídico propio”, dijo por su parte Francisco Cali, relator especial sobre los Derechos de los PI de las NNUU,. “Mientras que el sistema jurídico estatal es punitivo, el sistema jurídico de los pueblos indígenas es reparador”,.

Freddy Mamani, presidente del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) ,

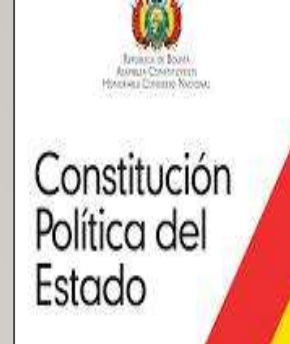


Acápites:

1.1.
Fundamentos y principios teóricos que sustentan el protocolo

1.2.
Lineamientos generales de coordinación y cooperación con la JIOC

1.3,
Lineamientos específicos para casos y situaciones concretas

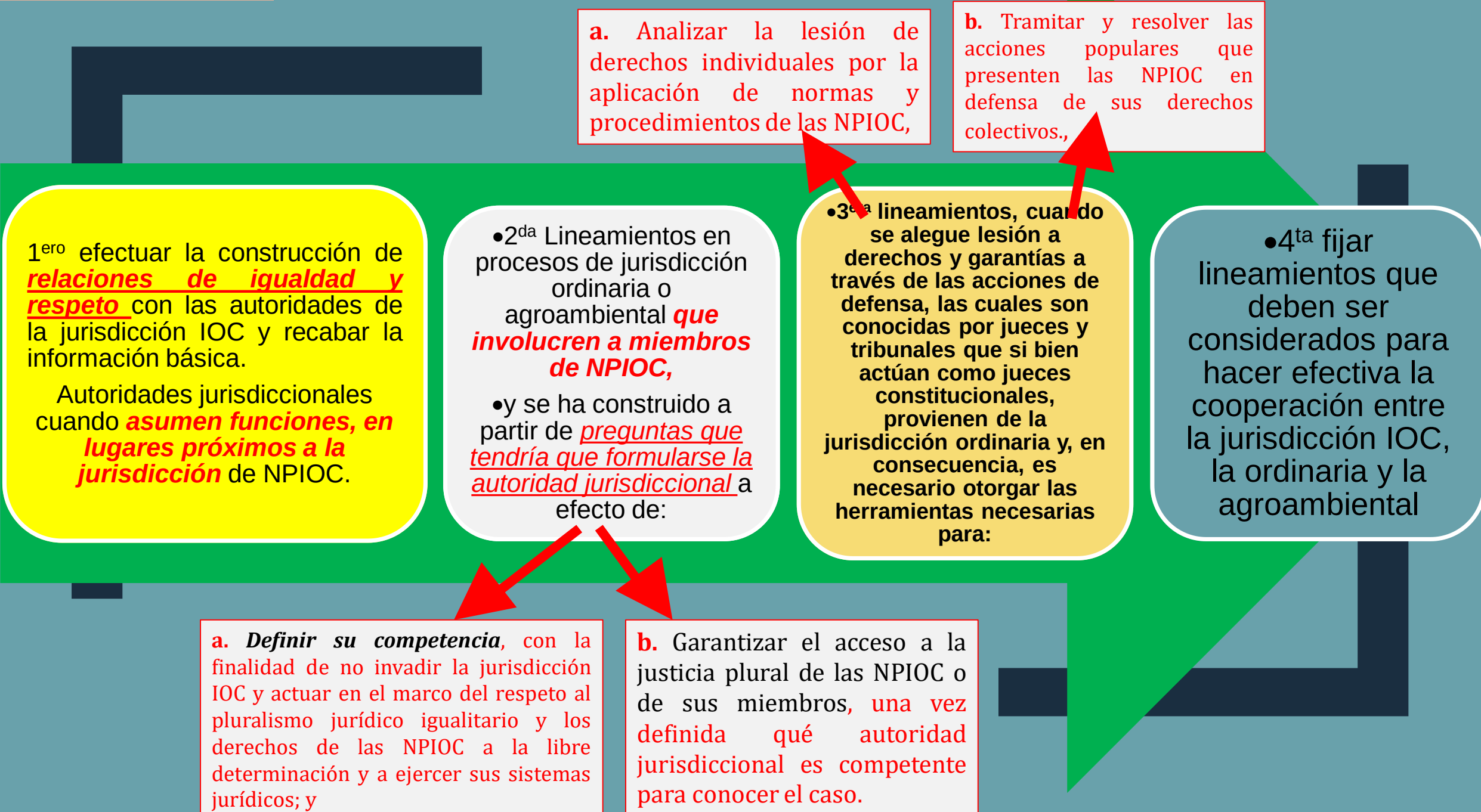


Esta parte del presente documento es metodológica,

porque está constituida por las pautas que deben ser seguidas por las autoridades jurisdiccionales a efecto de actuar

en el marco de los principios y valores plurales, y el respeto a los derechos de las NPIOC





II.2. Consideraciones generales para la construcción de relaciones de igualdad y respeto

CPE: Jurisdicción IOC: Art, 190, 191 y 192

I. Las NPIOC ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de **competencia a través de sus autoridades**, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción IOC respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.

I. La jurisdicción IOC se fundamenta en **un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva NPIOC**.

II. La jurisdicción IOC se ejerce en los siguientes **ámbitos de vigencia personal, material y territorial**:

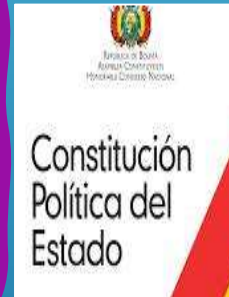
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la NPIOC, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos IOC de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un PIOC.

I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción IOC

- II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción IOC, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
- III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia IOC. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción IOC con LAS OTRAS JURISDICCIONES.

• Consideraciones destinados, a las **autoridades jurisdiccionales, próximos a la jurisdicción de las NPIOC, para que se informen**

• normas, procedimientos,
• instituciones autoridades y,
sobre esa base, generar relaciones de igualdad y respeto con las autoridades de la jurisdicción IOC



La relación interjurisdiccional sólo puede construirse a partir del reconocimiento de la diversidad y de la igualdad de las NPIOC y de sus diferentes sistemas jurídicos (Principio de pluralismo jurídico igualitario), lo que conlleva necesariamente al conocimiento de los

- Sistemas jurídicos indígenas
- A las funciones de sus autoridades,
- A las competencias de la jurisdicción IOC (principio de interculturalidad),

Desechando todo preconceito, prejuicio o concepción de superioridad de una jurisdicción sobre la otra.

La **soberanía reside en el pueblo boliviano**, se ejerce de forma directa y delegada

De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
Art. 7 CPE

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos **Art.178 CPE**

la jurisdicción IOC se ejerce por sus propias autoridades Art. 179° CPE

El Órgano Judicial es un órgano del poder público, **se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico**, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de **independencia, separación, coordinación y cooperación**

Art.2

1.La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de:

- 2.1.La Jurisdicción Ordinaria,
- 3.2. La Jurisdicción Agroambiental,
- 4.3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y

5.4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios.

6.Artículo 4.

(JURISDICCIÓN).

Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y **se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial.**

Artículo 11

. (COMPETENCIA).

Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, **o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto.**

Artículo 12

LEY 025 Ley del Órgano Judicial

Ley N° 073, Ley del Deslinde Jurisdiccional

OBJETO:

regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la **CPE**, entre la jurisdicción IOC y las otras jurisdicciones **y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación** entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico
Art.1

MARCO CONSTITUCIONAL

I. Dada la existencia pre colonial de las NPIOC y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su culturaal reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.
II. La presente Ley se fundamenta en la CPE la Ley N° 1257, ratifica el Convenio 169 de la OIT, Ley N° 3897, eleva a rango de Ley la DUDPI y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables
Art.2

I. La jurisdicción IOC, la ordinaria, la agroambiental, en el marco del pluralismo jurídico, concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria.

II La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral o escrita, respetando sus particularidades.

Artículo 13. (COORDINACIÓN).

La jurisdicción IOC, la ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, tienen el deber de cooperarse mutuamente, para el cumplimiento y realización de sus fines y objetivos.

Artículo 15. (COOPERACIÓN)

Las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta omisión será sancionada como falta grave disciplinaria en la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especiales; y en el caso de la jurisdicción IOC, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

Artículo 17. (OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN).

- a) Establecimiento de sistemas de acceso transparente a información sobre hechos y antecedentes de personas;
- b) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas, sobre la aplicación de los DDHH en sus resoluciones;
- c) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio de experiencias sobre los métodos de resolución de conflictos;
- d) Otros mecanismos de coordinación, que puedan emerger en función de la aplicación de la presente

Artículo 14. (MECANISMOS DE COORDINACIÓN).

- I. Los mecanismos de cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad, transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad y gratuidad.
- II. Son mecanismos de cooperación:
 - a) Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público. Policía Boliviana, Régimen Penitenciario u otras instituciones, deben prestar inmediata cooperación y proporcionarán los antecedentes del caso a las autoridades de la jurisdicción IOC cuando éstas la soliciten;
 - b) Las autoridades de la jurisdicción IOC prestarán cooperación a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la agroambiental y de las otras jurisdicciones legalmente reconocidas;
 - c) La remisión de la información y antecedentes de los asuntos o conflictos entre la IOC y las demás jurisdicciones;
 - d) Otros mecanismos de cooperación,

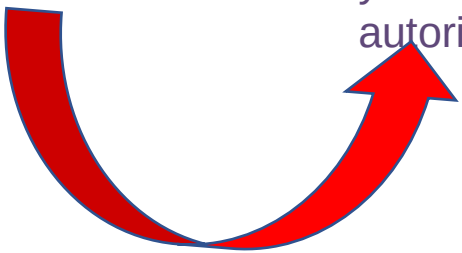
Artículo 16. (MECANISMOS DE COOPERACIÓN)

PRIMER MOMENTO

Corresponde que la autoridad jurisdiccional se reúna con las autoridades de las comunidades u orígenes, con la finalidad de requerir información sobre los siguientes temas:

Identificación

- comunidades u orígenes cercanos al asiento judicial del que es titular la autoridad jurisdiccional
- - pertenencia de la comunidad u origen a una determinación nación o pueblo IOC, siendo fundamental el criterio de **autoidentificación**
- de la estructura organizativa a la que responde la comunidad u origen (sindicato, estructura originaria) y su pertenencia a instancias superiores;
- de sistema de autoridades y los nombres de las personas;
- del sistema normativo y de las sanciones correspondientes: Grado de conservación o debilitamiento del sistema de autoridades, normas y sanciones, tomando en cuenta los procesos de reconstitución y restitución¹³⁸ de sus autoridades
- Identificación de la jurisdicción territorial de la jurisdicción IOC, claridad sobre sus límites territoriales y la existencia de medios internos de impugnación de las decisiones pronunciadas por las autoridades IOC.



La finalidad que la autoridad jurisdiccional tenga claridad sobre el tipo de autoridades y sus estructuras; aclarándose que esta identificación de ninguna manera está destinada a eliminar la titularidad de los derechos colectivos a las comunidades con estructura sindical; pues, conforme se ha explicado en la segunda parte del presente documento, ellas también son titulares del derecho a ejercer sus sistemas jurídicos (Puntos I.2.3. y I.8.3.), siempre y cuando se cumplan con todos o algunos de los requisitos previstos en el art. 30 de la CPE, siendo fundamental, en todo caso, la autoidentificación de la comunidad con relación a una nación o pueblo indígena originario campesino.

SEGUNDO MOMENTO

acordarse **reuniones de coordinación y cooperación** con las autoridades IOC

1. Estándares nacionales o internacionales : derechos PIOC y pluralismo jurídico.
2. Sistemas de justicia de las comunidades u orígenes cercanos al asiento judicial de la autoridad judicial
3. Derivación y devolución de casos entre jurisdicciones
4. Protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores y tratamiento específico de los procesos y forma de resolución en estos casos, determinando si serán tratados únicamente por la jurisdicción indígena o la jurisdicción ordinaria, señalando, además, los niveles de coordinación interjurisdiccional
5. Participación de las autoridades IOC en los procesos que se desarrollen ante la autoridad judicial cuando alguna de las partes sea indígena y se hubiere determinado que es competente la autoridad judicial, sea por remisión o por que no se presentan los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC.
6. Participación de las autoridades judiciales en los procesos de la jurisdicción IOC para colaborar en la resolución de controversias complejas, siempre que así lo soliciten las autoridades IOC.
7. Cooperación: Atención recíproca de solicitudes de informes, cooperación en la ubicación, notificación citación, aprehensión de personas de cualquiera de las jurisdicciones, en el cumplimiento y aplicación de sanciones, en las pericias estatales para la investigación y solución de casos concretos, práctica e intercambio de pruebas, colaboración de las autoridades indígenas a juezas, jueces y tribunales para la interpretación intercultural de los hechos, el derecho y los derechos, entre otros aspectos.

- Reuniones de **manera continua**,
- sesiones referidas a los estándares nacionales o internacionales, derechos de los pueblos, y sistemas de justicia de las comunidades u orígenes cercanos al asiento judicial de la autoridad judicial, **por los menos dos veces al año**;
- reuniones de coordinación **cada dos meses**, debiéndose documentar los acuerdos y consensos a los que arribaron, serán remitidos al TDJ

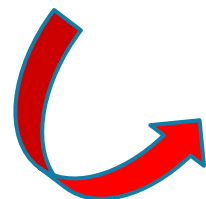


II.3. Lineamientos a considerar en casos que involucren a miembros de NPIOC

Comprende las pautas generales que deben considerarse en los procesos judiciales en los que participen las NPIOC o sus miembros y, en ese sentido están orientadas,

- ❑ a definir su competencia para no invadir la jurisdicción IOC y,
- ❑ a garantizar el acceso a la justicia plural de las NPIOC

la autoridad
jurisdiccional
debe
preguntarse



¿Intervienen en el caso NPIOC o algunos de sus miembros, sea como demandantes, demandados, imputados, querellantes o víctimas?

- Esta pregunta debe ser respondida a partir del contexto de los hechos denunciados o demandados y, de ser necesario, con la respuesta o contestación a la demanda; en todo caso, es posible a la autoridad jurisdiccional convocar a las partes para que éstas se autoidentifiquen como miembros de una NPIOC

¿Alguna de las partes pertenece a una población o grupo en situación de vulnerabilidad, es decir, si es mujer, niño, niña, adolescente, persona con discapacidad, persona adulta mayor?

- La respuesta a esta pregunta le permitirá a la autoridad judicial reforzar su actuación a partir de pautas que también serán explicadas en este acápite

¿Es competente para conocer el caso?

- la autoridad jurisdiccional, en resguardo de los derechos de las NPIOC a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos

II.3. casos: miembros de NPIOC

II.3.1. Definición de la competencia de las autoridades jurisdiccionales **Si el caso:**

II.3.2. Acceso a la justicia plural

a. fue resuelto por la jurisdicción IOC

b. aún no fue resuelto, pero se encuentra en proceso ante la jurisdicción IOC

c. Remisión de antecedentes a la jurisdicción IOC a partir del análisis de los ámbitos de vigencia la autoridad judicial cuando exista la intención de conocer el caso por parte de las autoridades IOC

d. Solicitud de apartamiento del caso por parte de las autoridades de la jurisdicción IOC: Conflicto de competencias.

e. Si el proceso se inició a consecuencia de una resolución o decisión de la jurisdicción IOC, criminalizándola

a.1. Supuesta inconcurrencia simultanea de los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina:

a.2. Supuestos de decisiones incompatibles con los estándares internacionales sobre derechos humanos:

II.3.1. Definición de la competencia de las autoridades jurisdiccionales Si el caso:

es evidente que la autoridad jurisdiccional, ya tendría que tener algunos acuerdos previos con las diferentes autoridades IOC sobre derivación o devolución de casos a su jurisdicción,

así como la coordinación que debe existir en los casos que involucren a poblaciones o grupos en situación de vulnerabilidad;

las siguientes pautas permitirán, a la autoridad jurisdiccional, tener certeza sobre la decisión a asumir en el caso; pues tendrá que realizar las siguientes acciones:

1. Conocer la versión de los hechos de las autoridades de la JIOC, será necesario que la autoridad jurisdiccional convoque a una reunión informativa CON JIOC.
2. La autoridad jurisdiccional indagará sobre:
 - a. Si el caso fue resuelto o no por JIOC. La finalidad de evitar el doble juzgamiento,
 - b. Si el proceso se inició, en especial en materia penal, a consecuencia de resolución asumida por las autoridades IOC. La finalidad de evitar la criminalización de la justicia IOC y de respetar la norma constitucional prevista en el art. 192.I que señala que **“Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción IOC”**.
 - c. Si en la JIOC existe un proceso en curso sobre el mismo hecho o si tiene intención de asumir el conocimiento del caso y qué **colaboración necesitaría de parte de la jurisdicción ordinaria**.
 - d. Si las partes dentro del proceso (denunciante, denunciado imputado o víctima) son residentes o miembros de la comunidad u origen o, en su caso, tienen algún negocio, trabajo o empresa en la comunidad, **esto con la finalidad de determinar si se cumple el ámbito de vigencia personal**,
 - e. Si el hecho se produjo dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina o tuvo efectos en su jurisdicción, ello con la finalidad de determinar si se cumple el **ámbito de vigencia territorial**,
 - f. Indagar sobre la naturaleza del hecho o el tipo de conflicto que dio origen a la demanda, acción que conoce la autoridad jurisdiccional y si ese hecho está dentro de los asuntos que histórica y tradicionalmente han conocido bajo sus normas y procedimientos propios, ello con la finalidad de analizar el **ámbito de vigencia material** de JIOC.

a. fue resuelto por la jurisdicción IOC

Si el caso fue resuelto por la jurisdicción IOC corresponde que la jueza o el juez, dependiendo de la materia, declare la extinción de la acción penal, (art. 28 del CPP o, archive la causa por existir cosa juzgada), entendida ésta desde una perspectiva plural -en el marco del principio de unidad de la función judicial.

Demuestre, a través de sus procedimientos y normas propias, que el caso ha sido resuelto en su jurisdicción. La autoridad judicial, deberá otorgar valor a la prueba presentada por dichas autoridades

(SCP 0890/2013, FJ. III.3. "El principio de igualdad jerárquica entre la jurisdicción IOC y la jurisdicción ordinaria no sólo implica igualdad en lo referente a la aplicación de las normas jurídicas (jurisdicción), sino que la igualdad se extiende a todo el sistema jurídico, es decir, a sus normas, a sus procedimientos, a sus autoridades y a **todas las resoluciones que pronuncien y los actos que realicen; los cuales, en consecuencia, están dotados del mismo valor y la misma fuerza que los efectuados por las autoridades de la jurisdicción ordinaria**"; añadiendo posteriormente, al resolver el caso, que la parte demandada ha adjuntado documentación y certificaciones otorgadas por las autoridades del sistema) IOC, las cuales tiene igual jerarquía que las provenientes del sistema ordinario.

CPP : Artículo 28º.- (Justicia comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado.

La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena.

¿Cómo actuar en estos casos?

El caso hubiera sido resuelto, pero ,

1. No se cumplen con los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC, o
2. la solución adoptada no sea compatible con los estándares internacionales sobre derechos humanos vinculados a las personas en situación de vulnerabilidad:

Principio de pluralismo jurídico igualitario supone que las autoridades judiciales no tienen competencia para revisar, desconocer o criminalizar a la jurisdicción IOC y que sólo la justicia constitucional, tiene competencia para revisar las resoluciones de la jurisdicción IOC

Los derechos de las NPIOC a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos deben ser interpretados desde y conforme a la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, de manera favorable y progresiva, de acuerdo a los criterios de interpretación previstos en nuestra propia CPE

las autoridades jurisdiccionales deben analizar cada caso para determinar si corresponde el conocimiento del mismo a la jurisdicción ordinaria, agroambiental o a la jurisdicción IOC, **no siendo posible establecer únicamente a través de la Ley del Deslinde Jurisdiccional qué casos son de conocimiento de una u otra jurisdicción, por lo que cada supuesto tendrá que ser ponderado de manera intercultural.**

a.1. Supuesta inconcurrencia simultanea de los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC

corresponde que la autoridad jurisdiccional efectúe una interpretación amplia y favorable del derecho de las NPIOC a ejercer sus sistemas jurídicos, y de tratarse de un caso en el que esté involucrado un derecho o bien jurídico de entidad nacional e internacional –conforme determina la jurisprudencia constitucional- corresponde efectuar una ponderación intercultural, analizando si el conocimiento del caso por la jurisdicción IOC ha resultado idóneo o adecuado para tutelar el derecho o bien jurídico comprometido o si, atendiendo a la forma en que se desarrolló y resolvió, la vía judicial resultaría ser la vía idónea o más adecuada.

Analizar la necesidad: El caso sea conocido por la autoridad judicial o si, al contrario, con la intervención de la jurisdicción IOC **se ha logrado tutelar de manera adecuada al bien jurídico** o derecho en conflicto, todo en el marco de las normas, principios y valores de las NPIOC.

Examinar las ventajas la jurisdicción **IOC**, así como las desventajas, considerando los principios de pluralismo jurídico, interculturalidad, los derechos de las NPIOC.

Si la autoridad jurisdiccional llega a la conclusión que resultaba competente la jurisdicción IOC, decidirá simple y llanamente sobre la existencia de cosa juzgada o extinción de la acción penal, previa fundamentación de los motivos que sustentan su decisión.

Realizada la interpretación y ponderación, tenga aún dudas sobre la competencia de la IOC, corresponderá, igualmente, que resuelva el caso por la existencia de cosa juzgada o extinción de la acción penal; ***sin embargo, en la Resolución que emita deberá dejar establecido que la parte (demandante, denunciante, accionante) podrá acudir a la vía constitucional si considera lesionado su derecho al juez natural, en su elemento competencia, en virtud a que sobre la base de los principios de igualdad jerárquica de jurisdicciones y pluralismo jurídico igualitario, no le corresponde a la autoridad judicial desconocer ni revisar las resoluciones emitidas por la jurisdicción indígena originaria campesina***

a.2. Supuestos de decisiones incompatibles con los estándares internacionales sobre derechos humanos:

Supuestos, de evidencia, la resolución por jurisdicción IOC y la autoridad judicial tenga duda sobre si la decisión asumida lesiona derechos fundamentales, deberá igualmente, declarar la existencia de cosa juzgada o en su caso la extinción de la acción penal, **dejando establecido que la jurisdicción ordinaria o agroambiental no pueden ser la vía para revisar las resoluciones de la jurisdicción IOC por supuesta lesión a derechos y garantías constitucionales**; la vía idónea es la justicia constitucional.

Sin embargo, un tratamiento especial merecen las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad,

Violencia contra mujeres:

Derechos de los niños, niñas y adolescentes

art. 5.IV Ley del constitucionalmente mujeres, y que es prohibición de con ellas, la jurisdicción IOCo, a sancionar la violencia.

Artículo 5. IV. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

dicciones reconocidas , niños, adolescentes y que no establece una es jurisdicciones, entre

Derechos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad

b. aún no fue resuelto, pero se encuentra en proceso ante la jurisdicción IOC Conflicto de competencias.

la autoridad judicial analiza:

si se cumplen los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC y una interpretación favorable y progresiva del derecho a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos y, en ese sentido

- interpretar la Ley del Deslinde Jurisdiccional,
- desde y conforme a la CPE y
- las normas del bloque de constitucionalidad.

c. Remisión de antecedentes a la jurisdicción IOC a partir del análisis de los ámbitos de vigencia la autoridad judicial cuando exista la intención de conocer el caso por parte de las autoridades IOC

Si la autoridad judicial, luego de obtener la información necesaria y analizar los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC, conforme a los parámetros de favorabilidad y progresividad que han sido señalados precedentemente, llega a la conclusión que el caso debe ser conocido por la jurisdicción IOC, remitirá el caso a dicha jurisdicción, siempre que las autoridades indígenas, hubieren manifestado su intención de conocer

y resolver el caso, pues puede darse la situación que dichas autoridades decidan voluntariamente que el hecho sea resuelto por la jurisdicción ordinaria o agroambiental; supuesto en el cual, en el marco de la libre determinación, se respetará dicha decisión y la autoridad judicial asumirá el conocimiento del caso.

d. Solicitud de apartamiento del caso por parte de las autoridades de la jurisdicción IOC: Conflicto de competencias.

las autoridades indígenas podrán solicitar a la jueza o juez que se aparte del conocimiento del caso, por considerar que está ejerciendo jurisdicción en el ámbito de vigencia personal, territorial o material que le corresponde a las autoridades IOC.

Esta solicitud puede ser presentada a través de un memorial (que es la forma occidental de presentar las peticiones) pero también puede ser presentada a través de una carta o una nota e inclusive de manera oral, atendiendo a las normas y procedimientos de las NPIOC: sin que la solicitud pueda ser rechazada por cuestiones formales.

El art. 24 del CPP, establece los requisitos comunes para las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos:

Nombre, apellido y generales de ley de la autoridad que interpone el conflicto, acreditando su personería, requisito que puede ser cumplido por los pueblos indígenas a través de sus propias normas y procedimientos, por ejemplo a través de actas de elección o nombramiento; en ese sentido, no corresponden exigir la acreditación de la personalidad jurídica , se HACE referencia a la Autoidentificación, y a la propia jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 006/2016. La solicitud deberá exponer los hechos y el petitorio y podrá contener la solicitud de medidas cautelares

e. Si el proceso se inició a consecuencia de una resolución o decisión de la jurisdicción IOC, criminalizándola

la reunión informativa que debe desarrollarse con las autoridades IOC es respecto a si el proceso iniciado –en especial en materia penal- emerge con la finalidad de oponerse o contestar una determinación asumida por las autoridades IOC, es decir que el proceso se inicia con la clara intención de criminalizar la justicia IOC.

Si la respuesta es afirmativa, porque el denunciante o demandante interpuso la demanda a consecuencia de alguna decisión o resolución de la jurisdicción indígena, la autoridad jurisdiccional deberá declararse incompetente para conocer el caso,

en virtud a lo dispuesto por el art. 192.I de la CPE que señala que toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción IOC; salvando los derechos del denunciante o demandante a acudir a la vía constitucional, a través de las acciones de defensa, si considera que con la resolución o decisión de la jurisdicción indígena originaria campesina se lesionaron derechos o garantías constitucionales.

}Lo anotado precedentemente no aplica en el caso excepcional de la pena de muerte,

II.3.2. Acceso a la justicia plural



Artículo 35

DNUDPI

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Artículo 10

Declaración DDHH

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.